

1500169-18.2022.8.26.0623

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... ações. Descabe qualquer cogitação acerca do furto famélico. Para que isso se viabilizasse, necessária seria a efetiva e concreta comprovação de que o acusado houvesse praticado o furto com o intuito exclusivo e único de se alimentar, por total ausência de outros meios para fazê-lo, em situação extrema, de manifesta emergência e ausência de qualquer alternativa. Tal situação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE VARGEM GRANDE DO SUL

FÓRUM DR. JOSÉ GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA

2ª vara JUDICIAL CUMULATIVA

Avenida Walter Tatoni, 343, Vila Santana, Vargem Grande do Sul/SP - CEP 13880-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500169-18.2022.8.26.0623

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAXUEL HENRIQUE DA SILVA

Presenças na Audiência:-

Promotor: Dr. Leonardo Meizikas.

Vítima: Carlos César Salera Garcia.

Testemunha/A: Jaime Zani.

Réu: MAXUEL HENRIQUE DA SILVA.

Advogada: Dra. Gabriella Leandrin Silvestri, OAB 440.771/SP.

Ausências na Audiência:-

Testemunha/A: Mateus Andre da Silva.

Aos 06 de dezembro de 2022, às 14:00h, na sala de audiências virtuais da 2ª Vara, do Foro de Vargem Grande do Sul, Comarca de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, sendo esta realizada pelo sistema de videoconferência, com a anuência de todos e sem prejuízo, nos termos das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08, em razão da pandemia Covid-19 e da impossibilidade de acesso presencial ao fórum. Antes do início da audiência foi facultada entrevista reservada entre réu e sua Defensora. Cumpridas as formalidades legais e apregoada(s) a(s) parte(s), advogada e demais participantes desta audiência, compareceram e restaram ausentes aquelas acima relacionadas. Iniciados os trabalhos, passou o MM. Juiz a ouvir a vítima Carlos César Salera Garcia e a testemunha arrolada pela Acusação Jaime Zani. Dada palavra ao representante do Ministério Público pelo mesmo foi dito que desistia da testemunha faltante Mateus Andre da Silva, o que foi homologado pelo Juízo. Ato contínuo, passou o MM. Juiz

interrogar o réu. O arquivo da audiência gravada está disponibilizado no presente Termo de Audiência, podendo ser acessado pelo SAJ (público interno) ou Portal e-Saj (público externo). As gravações servem como provas em processo judicial, não estando autorizada sua divulgação por qualquer outro meio. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, conduzindo as partes aos debates. O representante do Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais em mídia digital, nos termos Art. 6º, §§ 4º e 5º, do Provimento Conjunto nº 03/2015; do Provimento 886/04, do Conselho Superior da Magistratura e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei nº 11.419/06, ficando uma cópia do CD arquivado em cartório. Pela defesa foi requerido prazo para apresentação das alegações finais. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. MAXUEL HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, é acusado de prática do delito previsto no art. 155, caput, do CP, porque, segundo consta da denúncia, no dia 03 de junho de 2022, por volta das 10h30min, no Sítio Flamboyant, localizado na Rua Rogério Otero, nesta Cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, subtraiu, para si, 10 (dez) Kg da fruta LARANJA, pertencentes a vítima Carlos Cesar Salera Garcia. A denúncia foi recebida em 06.07.2022 (fls. 121/122) e o acusado foi citado (p. 128). Resposta à acusação apresentada às p. 143/147. Na fase de instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação. Ao final, o acusado foi interrogado. Em debates, a acusação pugna pela procedência da pretensão punitiva, condenando-se o acusado nos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, alegou incidência do princípio da insignificância. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Segundo a denúncia, “no dia dos fatos, o denunciado adentrou no Sítio Flamboyant e de lá subtraiu os frutos. Ato contínuo, MAXUEL, ao sair do local foi identificado pela testemunha Jaime Zani. Indagado, MAXUEL assumiu a prática do furto, sendo preso em flagrante delito e conduzido a Delegacia de Polícia” (p. 118). A materialidade delitiva restou bem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e auto de entrega (p. 15/16). A autoria também é certa. A vítima, ouvida em juízo, confirmou que o acusado foi flagrado saindo de sua propriedade levando consigo considerável quantidade de laranja. Quem o deteve foi o vigia Jaime Zani. A seu turno, Jaime Zani também esclareceu em juízo que trabalha como vigilante na fazenda Flamboyant e se deparou com o acusado, na data dos fatos, em posse das laranjas. Que em outras ocasiões o mesmo agente já havia ingressado no local para prática de subtração de frutos, contudo, não foi possível contê-lo. O próprio acusado, em interrogatório, confessou que ingressou no sítio e subtraiu as laranjas. Sustentou, no entanto, que estava com fome e precisava se alimentar, reconhecendo de toda forma que seu comportamento foi equivocado. Nestes termos, tem-se por certa a ocorrência de um furto praticado pelo acusado. Impossível cogitar-se da aplicação do princípio da insignificância à espécie, o qual pressupõe a verificação de quatro requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. A res, embora não avaliada, tem valor expressivo, pois são 10 quilos de laranja subtraídos. O valor poderia em tese ser pequeno, porém não infimo a autorizar a incidência do princípio em aceno. Ademais, o desvalor da conduta do agente desautoriza o afastamento da tipicidade, levando em conta que se trata de pessoa reincidente e com maus antecedentes (p. 44/48), o que por si demonstra a periculosidade social de suas ações. Descabe qualquer cogitação acerca do furto famélico. Para que isso se viabilizasse, necessária seria a efetiva e concreta comprovação de que o acusado houvesse praticado o furto com o intuito exclusivo e único de se alimentar, por total ausência de outros meios para fazê-lo, em situação extrema, de manifesta emergência e ausência de qualquer alternativa. Tal situação não restou demonstrada nos autos. Trata-se de pessoa ainda jovem que pode sobreviver por meio de seu próprio trabalho. Destaca-se também que a subtração foi de cerca de 10 quilos de laranja, o que se mostraria impensável que alguém pudesse consumir com o fim de saciar a fome. No mais, revendo anterior posicionamento, não há que se falar em tentativa, uma vez que claramente o crime se consumou. A “res furtiva” foi apreendida na posse do acusado, não mais exigindo a jurisprudência o

exercício da posse de forma mansa e pacífica, longe da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já consolidou jurisprudência no sentido de que: "Para a consumação do furto é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior" (HC 114/329./RS, rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 01.10.2013). O Superior Tribunal de Justiça compartilha deste mesmo entendimento: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva e, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, j. 14.10.2015, noticiado no informativo 572). No mesmo sentido, a jurisprudência atual do E. TJSP: "Apelação defensiva. Furto. Pleito objetivando o reconhecimento da modalidade tentada. Impossibilidade. Recorrente que manteve, ainda que por pouco tempo, a inversão da posse de 'res furtiva', sendo detido pela vítima, após perseguição. Posse mansa e desviada que, de acordo com a Súmula 582 do STJ, é prescindível para o reconhecimento da consumação delitiva. Condenação mantida (...)" (Apelação nº 0002979- 91.2017.8.26.0210, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 12/03/2019). Passo a aplicar a pena. Atento ao norte do art. 59 do CP, observa-se que o acusado possui péssimos antecedentes, ressaltando-se a condenação definitiva nos autos do processo 0001647-26.2014.8.26.0653 (p. 45/46) para reconhecimento dos maus antecedentes. Assim sendo, a pena-base deve ser fixada em 01 ano e 02 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa. Já na segunda fase de aplicação de pena, leva-se em conta a confissão espontânea do agente como fator atenuante da pena. De outro lado, há que se reconhecer a reincidência do acusado, bem demonstrada pela condenação nos autos do processo 0000078-94.2017.8.26.0552 (p. 44). Assim sendo, dá-se por compensada a atenuante com a agravante, mantendo-se a pena no mesmo patamar anterior. Por fim, na terceira fase de aplicação da pena não há a incidência de qualquer circunstância apta a modificar a pena. Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, observada a reincidência, fica estabelecido o regime semiaberto. Observadas as precárias condições socioeconômicas do acusado, fixa-se o valor do dia-multa no piso mínimo. Os maus antecedentes e a reincidência inibem a substituição da pena. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para condenar MAXUEL HENRIQUE DA SILVA, já qualificado nos autos, à pena de 1 ano e 02 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 11 dias multa no piso mínimo, dando-o como incurso nas sanções do art. 155, caput, do CP. Faculto eventual recurso em liberdade, levando em conta a pena concreta aplicada, além do fato de estar preso preventiva há cerca de 05 meses. Expeça-se alvará de soltura clausulado, assim como certidão de honorários à i. causídica, nos termos do convênio vigente. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi deliberado: Indagada a Defesa e o próprio acusado, estes manifestaram desinteresse por eventual recurso. Finalmente, foram observados os termos do artigo 1.269 e §1º das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no seguinte teor: "Art. 1.269. Os termos de audiências serão assinados eletronicamente pelo juiz. § 1º Cópias do termo de audiência, assinadas eletronicamente pelo juiz, serão impressas e assinadas fisicamente pelos presentes (escrevente, partes, advogados, defensores, procuradores etc.) e entregues aos advogados das partes, consignando-se essas circunstâncias no referido termo." NADA MAIS. Eu, Roberta Buozi Moffa, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.